

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2245/2537

พนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี
นายสรรพชัยหรือลูกกรด มาลานิยม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 318, มาตรา 319

ป.วิ.อ. มาตรา 192

ความผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร มุ่งหมายถึงการพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอันไม่สมควรทางเพศ แม้การกระทำของจำเลยจะไม่ใช่ความผิดฐานอนาจารเนื่องจากผู้เสียหายยินยอม แต่ก็มีความผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารได้ การที่จำเลยพาผู้เสียหายไปนอนค้างคืนที่ขนาในสวนโดยผู้เสียหายเต็มใจไปด้วย แล้วจำเลยได้กอดปล้ำ หอมแก้ม และจับหน้าอกผู้เสียหายถือได้ว่าจำเลยกระทำการอันไม่สมควรทางเพศต่อผู้เสียหาย จำเลยจึงมีความผิดฐานพรากผู้เสียหายไปเพื่อการอนาจารตาม ป.อ. มาตรา 319 วรรคแรก

แม้โจทก์จะฟ้องว่าจำเลยพรากผู้เยาว์โดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจไปด้วย ตามมาตรา 318 แต่เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าผู้เสียหายเต็มใจไปด้วยกับจำเลยอันเป็นกรณีตามมาตรา 319 ซึ่งมีโทษเบากว่า ศาลย่อมลงโทษจำเลยตามมาตรา 319 ได้ เพราะการพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร จะโดยผู้เยาว์เต็มใจไปด้วยหรือไม่ก็ตาม ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติว่าเป็นความผิดทั้งสองกรณี

แม้บิดามารดาของผู้เสียหายจะออกไปนอกบ้านขณะที่ผู้เสียหายออกจากบ้าน และจำเลยได้พาไปที่ขนา ก็ตาม ยังถือว่าผู้เสียหายอยู่ในอำนาจปกครองของบิดา

มารดา การที่จำเลยพาผู้เสียหายไปที่चना จึงเป็นการพรากผู้เสียหายไปจากบิดา
มารดาแล้ว

แม้บิดามารดาของผู้เสียหายจะออกไปนอกบ้านขณะที่ผู้เสียหายออกจากบ้าน
และจำเลยได้พาไปที่चनाก็ตาม ยังถือว่าผู้เสียหายอยู่ในอำนาจปกครองของบิดา
มารดา การที่จำเลยพาผู้เสียหายไปที่चना จึงเป็นการพรากผู้เสียหายไปจากบิดา
มารดาแล้ว

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุปล)

ศาลจังหวัดจันทบุรี - นายสมชัย เดชะอังกูร
ศาลอุทธรณ์ - นายบัญชา สหเกียรติมนตรี

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ